



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa peran masyarakat jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan partisipasinya untuk mendukung proses percepatan kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa partisipasi yang sangat dibutuhkan adalah keterlibatannya dalam menambah dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pembayaran jasa usaha dibidang konstruksi untuk pembiayaan pembangunan;
 - c. bahwa urusan perizinan usaha jasa konstruksi berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 369/KPTS/M/2001 tanggal 10 Juli 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
5. Forum yang dimaksud adalah Forum Koordinasi dan Kemitraan Bidang Jasa Konstruksi yang merupakan sarana komunikasi dan konsultasi guna memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi.
6. Tim yang dimaksud adalah satuan kerja pembina jasa konstruksi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Keputusan Bupati.
7. Surat Izin adalah bukti persetujuan dari pejabat yang berwenang serta hak kepada seseorang atau badan untuk melakukan suatu kegiatan yang telah diizinkan dalam waktu tertentu.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Utara atau pejabat yang ditunjuk.
9. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Klasifikasi adalah penggolongan Badan Usaha/Perusahaan berdasarkan Bidang dan Sub Bidang keahliannya.
12. Kualifikasi adalah penggolongan Badan Usaha/Perusahaan yang didasarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi.

13. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang.
14. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah, Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Teknik dan mempunyai Nomor Registrasi Kode Keahlian (NRKA) dan Nomor Registrasi Kode Keterampilan (NKRT).
15. Tenaga Teknik Penuh adalah Tenaga Teknik dan Non Teknik yang bekerja pada perusahaan yang tidak merangkap pada perusahaan lain.
16. Pengguna Jasa adalah Badan/Perorangan sebagai Pemberi/Pemilik Pekerjaan/Proyek yang memerlukan Layanan Jasa Konstruksi.
17. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
18. Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha yang telah mendapatkan Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat.
19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertulis Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan, Pemanfaatan Ruang Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana dan Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Retribusi adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
21. Wajib retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutama menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tercantum.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB atau Dokumen Lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.

26. **Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SPTRD** adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan retribusi
27. Pemeriksaan adalah serangkaian mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak Pidana Dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat **SPDP** adalah surat yang dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri untuk memulai penyidikan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan nama Perizinan yang disebut Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi disingkat **SIUJK**.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Pemohon dengan maksud untuk melakukan kegiatan yang telah diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Badan Usaha yang mendapatkan Pelayanan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Subjek Retribusi menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar Retribusi atas pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (**SIUJK**).

Pasal 5

- (1) Badan Usaha yang menjadi subjek yang dimaksud ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Kecil dengan simbol : K
- b. Perusahaan Menengah dengan simbol : M
- c. Perusahaan Besar dengan simbol : B



- (2) Badan Usaha yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan bidang pekerjaannya sebagai berikut:
 - a. Bidang Pekerjaan Arsitektur
 - b. Bidang Pekerjaan Sipil
 - c. Bidang Pekerjaan Mekanikal
 - d. Bidang Pekerjaan Elektrikal
 - e. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan
- (3) Spesifikasi Bidang-bidang yang dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Pekerjaan Konstruksi
 - b. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
 - c. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 6

- (1) Untuk merencanakan Konstruksi harus dilaksanakan Konsultan Perencanaan Konstruksi menurut Bidang Pekerjaan huruf a, b, c, d dan e ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi menurut pekerjaan Bidang-bidang Pekerjaan dimaksud huruf a, b, c, d dan e ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mengawasi Pekerjaan Konstruksi harus diawasi oleh Konsultan Pengawas menurut Bidang-bidang Pekerjaan dimaksud huruf a, b, c, d dan e ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini atau unit kerja daerah yang terkait dibidang pengawasan dan atau konstruksi.
- (4) Ketentuan dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini dikecualikan untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 7

Golongan dan klasifikasi dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini dinyatakan secara tegas dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Badan Usaha Jasa Konstruksi di daerah, Bupati dapat membentuk Forum Koordinasi dan Kemitraan Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan usul dari Unit Kerja Daerah yang terkait tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembentukan Forum yang dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Unsur-unsur dan keanggotaan forum dimaksud ayat (1) Pasal 8 Peraturan Daerah ini terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dibidang jasa konstruksi unsur yang mewakili konsumen jasa konstruksi, unsur yang mewakili Asosiasi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa.

Pasal 10

- (1) Tugas Forum Koordinasi dan Kemitraan Bidang Jasa Konstruksi dimaksud ayat (1) Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah menyusun mekanisme kerja dan program kerja sesuai dengan azas dan tujuan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- (2) Susunan mekanisme kerja dan program kerja yang dibuat oleh forum harus disahkan oleh Bupati.
- (3) Tugas forum dimaksud ayat (1) pasal ini sudah harus rampung, sebelum keanggotaan forum dilantik oleh Bupati.
- (4) Sekretariat forum ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Ketua Forum.

BAB IV

SYARAT PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili tetap di Kabupaten Luwu Utara harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.

- (3) Bentuk dan materi muatan SIUJK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh SIUJK Badan Usaha yang dimaksud ayat (1) Pasal 11 Peraturan Daerah ini mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan formulir yang telah disediakan.
- (2) Formulir Surat Izin yang selanjutnya disingkat SPI disiapkan oleh Unit Kerja yang ditunjuk untuk selanjutnya diisi dan diserahkan dengan menyertakan lampiran-lampiran yang dipersyaratkan.
- (3) Bentuk dan syarat kelengkapan permohonan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dokumen SPI yang telah diterima diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Surat Permohonan Izin yang tidak lengkap pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dokumennya selama 7 (tujuh) hari kerja dan apabila dalam tenggang waktu tidak dilengkapi maka permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 14

- (1) Dokumen SPI yang diisi permohonan dikembalikan ke Unit Kerja yang telah ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengambilan dokumen untuk selanjutnya diberi nomor urut pendaftaran oleh Unit Kerja yang bersangkutan setelah dokumen dinyatakan lengkap permohonan diberi tanda terima Dokumen SPI.
- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen SPI yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat segera diterbitkan IUJK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pendaftaran
- (3) IUJK yang diterbitkan harus dilengkapi dengan nomor kode IUJK.

Pasal 15

- (1) Pengambilan IUJK hanya dapat dilakukan oleh pemohon dan atau orang lain yang diberi kuasa tertulis.
- (2) Yang menerima IUJK harus menandatangani bukti pengeluaran IUJK pada Unit Kerja yang mengelola izin tersebut.

BAB VI **PEMBATALAN IZIN**

Pasal 16

- (1) IUJK dapat dibatalkan secara sepihak oleh Bupati apabila Badan Usaha yang bersangkutan terbukti ^{menyusut} digunakannya tidak sesuai dengan golongan klasifikasi dan spesifikasi dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembatalan dimaksud ayat (1) ini harus didahului dengan penelitian secara seksama oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penelitian tim dituangkan dalam berita acara penelitian yang ditandatangani tim peneliti dan badan usaha yang diteliti.
- (4) Laporan hasil penelitian tim disampaikan kepada Bupati untuk menjadi dasar untuk melakukan pembatalan.

Pasal 17

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 16 Peraturan Daerah ini disampaikan secara tertulis oleh unit pengelola IUJK kepada pemilik IUJK, yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Asosiasi Badan Usaha yang bersangkutan.
- (2) Bagi pemilik IUJK yang tidak menerima keputusan pembatalan yang dimaksud ayat (1) pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat mengajukan banding administrasi melalui forum yang dimaksud pasal 8 peraturan daerah ini dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (3) Apabila banding pemilik IUJK ternyata benar didukung dengan bukti penilaian yang positif dari forum, maka forum harus merekomendasikan IUJK yang dibatalkan tersebut untuk dipulihkan kembali dan disampaikan kepada Bupati secara tertulis dalam tenggang 6 (enam) hari kerja untuk mendapatkan pemulihan.
- (4) Pemulihan IUJK yang dimaksud ayat (3) pasal ini harus diproses oleh unit pengelola IUJK dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja selanjutnya ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi berhak mendapat pembinaan Advokasi Teknik dari Forum baik diminta maupun tidak terutama apabila terdapat gangguan teknik akibat bencana alam dan atau akibat ulah manusia (*Force Majeure*).
- (2) Pembinaan dan Advokasi dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat diberikan jika terjadinya kesalahan konstruksi disebabkan oleh kealpaan pelaksana, tindak pidana pihak-pihak tertentu dan atau karena kerugian keperdataan.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha yang telah mendapat IUJK berhak mendapat pembinaan dari forum maupun dari pemerintah.
- (2) Badan Usaha yang telah mendapat IUJK berhak mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa dibidang konstruksi sesuai golongan, klasifikasi dan spesifikasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Perusahaan wajib memasang papan nama badan usaha di depan kantornya dengan mencantumkan nomor IUJK dan klasifikasi pekerjaan maupun spesifikasinya.
- (2) Ukuran papan nama badan usaha minimal 30 cm x 60 cm.

Pasal 21

- (1) Badan usaha yang mendapatkan pelaksanaan pekerjaan wajib memasang papan nama perusahaan dilokasi proyek dengan mencantumkan antara lain:
 - Nama Proyek dengan Tahun Anggaran.
 - Waktu penyelesaian (lamanya pekerjaan).
 - Volume pekerjaan.
 - Jumlah biaya.
 - Konsultan pengawas.
- (2) Papan nama yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat bertahan sampai berakhirnya masa pemeliharaan proyek dan dipasang pada tempat yang strategis dilokasi proyek.
- (3) Selain kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 20 serta ayat (2) Pasal ini, perusahaan wajib pula mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VIII
SASARAN DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 22

- (1) Sasaran penetapan besarnya tarif didasarkan pada golongan, klasifikasi dan spesifikasi Badan Usaha.
- (2) Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutupi keseluruhan atau sebagian biaya dalam menyelenggarakan dan pelayanan pemberian IUJK dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan meliputi:
- a. Biaya survei lapangan dan perencanaan
 - b. Biaya pelaksanaan dan operasionalisasi yang terdiri dari:
 - 1. Biaya penetapan dan penerbitan IUJK.
 - 2. Biaya Advokasi.
 - 3. Biaya pengawasan dan pengendalian.
 - 4. Biaya evaluasi.
 - c. Biaya pelaporan
 - d. Biaya administrasi lainnya.
 - e. Biaya jasa operasional.

Pasal 23

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis golongan badan usaha sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	TARIF
1.	K	Rp. 150.000 s/d Rp. 500.000
2.	M	Rp. 600.000 s/d Rp. 1.000.000
3.	B	Rp. 1.100.000 s/d Rp. 3.000.000

- (2) Penetapan besaran tarif retribusi berdasarkan ayat (1) tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) 25% total tarif retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini digunakan untuk biaya:
- a. Biaya survei lapangan dan perencanaan sebesar 30%
 - b. Biaya pelaksanaan dan operasionalisasi sebesar 35%
 - c. Biaya pelaporan sebesar 25%
 - d. Biaya jasa operasional forum sebesar 10%

Pasal 24

Retribusi yang dipungut berdasarkan tarif dimaksud ayat (1) Pasal 23 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetor secara Bruto ke Kas Daerah.

BAB IX
PENDAFTARAN ULANG

Pasal 25

- (1) Setiap IUJK harus didaftar ulang (Her – Registrasi) setiap tahun.
- (2) Pendaftaran ulang (Her – Registrasi) dilaksanakan pada Tahun kedua bulan ke sebelas sampai bulan ke dua belas untuk masing-masing IUJK pada setiap Tahun berjalan yang waktu perhitungannya sesuai tanggal dimaksud ayat (2) Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

IUJK yang telah didaftar ulang (Her – Registrasi) diberi tanda legalisasi dalam bentuk leges menurut golongan Badan Usaha dan diletakkan pada bagian belakang lembaran IUJK serta dibubuhi Cap Dinas dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemberian leges tanda legalisasi IUJK Badan Usaha yang didaftar ulang (Her – Registrasi) ditetapkan menurut golongan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	NILAI LEGALISASI DENGAN LEGES	
		TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA
1.	Kecil	Rp. 100.000 s/d Rp. 2 00.000	Rp. 100.000 s/d Rp. 2 00.000
2.	Menengah	Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000	Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000
3.	Besar	Rp. 550.000 s/d Rp.1.000.000	Rp. 550.000 s/d Rp.1.000.000

- (2) Besar tarif retribusi Her-Registrasi (Daftar Ulang) berdasarkan ayat (1) tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelayanan pemberian tanda legalisasi harus disesuaikan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Her – Registrasi.
- (4) 25% total tarif retribusi Her-Registrasi dimaksud ayat (1) pasal ini digunakan untuk biaya:
 - a. Biaya survei lapangan dan perencanaan sebesar 30%
 - b. Biaya pelaksanaan dan operasionalisasi sebesar 35%
 - c. Biaya pelaporan sebesar 25%
 - d. Biaya jasa operasional forum sebesar 10%

BAB X

KETENTUAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 28

- (1) Pemungutan retribusi tidak dialihkan kepada pihak ketiga dan atau diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi harus menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi berdasarkan SPTRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi maka Bupati menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan materi muatan SKRD dan STRD ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh unit Pengelola IUJK dan harus dibayar dengan uang tunai.
- (2) Setiap pemungutan retribusi harus ditandai dengan tanda bukti pembayaran yang diserahkan kepada wajib retribusi.

Pasal 31

Retribusi yang telah dipungut harus disetor secara bruto oleh pemegang kas penerima ke kas daerah dengan menggunakan bukti setoran yang bentuk dan muatan materinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Penyetoran retribusi dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan retribusi tersebut.
- (2) Bukti penyetoran dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diterbitkan 6 (enam) rangkap oleh pemegang kas daerah pada saat penerimaan.
- (3) Lembaran bukti penyetoran dimaksud ayat (2) Pasal ini harus disalurkan kepada yang terkait pada saat bukti penyetoran diterbitkan.

BAB XI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai suatu pengecualian.

- (2) Pengecualian dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada wajib retribusi yang dibuktikan dengan hasil penelitian tim.

Pasal 34

Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal 33 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap pelanggaran terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dimaksud Pasal 18 s.d 21 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk:
 - a. Sanksi administrasi ringan.
 - b. Sanksi administrasi sedang.
 - c. Sanksi administrasi berat.

Pasal 36

- (1) Sanksi administrasi ringan dapat diberikan kepada Badan Usaha Pemilik IUJK apabila:
 - a. Perusahaan tidak memasang papan nama, baik dikantor maupun pada lokasi proyek yang dikerjakan.
 - b. Perusahaan tidak melaporkan data perusahaan.
 - c. Perusahaan tidak memenuhi ketentuan perpajakan.
 - d. Penanggung jawab perusahaan merangkap sebagai pengurus perusahaan.
 - e. Tenaga teknik tugas penuh merangkap pada perusahaan lain.
 - f. Tenaga teknik tugas penuh merangkap dua jenis kegiatan pada perusahaan yang sama.
 - g. Karyawan Badan Usaha tersebut tidak berdomisili tetap di Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Sanksi administrasi ringan terdiri atas:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Surat pernyataan sikap Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Sanksi administrasi sedang dapat diberikan kepada Badan Usaha Pemilik IUJK apabila:

- a. Tidak mengindahkan sanksi administrasi ringan dimaksud ayat (2) Pasal 36 Peraturan Daerah ini.
 - b. Badan Usaha tersebut sedang dalam pemeriksaan pengadilan karena perbuatan pidana oleh Pengurus Badan Usaha yang perbuatannya untuk dan atas nama Badan Usaha.
 - c. Menjalankan usaha dengan cara persaingan tidak sehat sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Sanksi administrasi sedang dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
- a. Penghentian sementara terhadap kegiatan pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakan.
 - b. Pembatasan kegiatan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
 - c. Pembekuan izin selama-lamanya 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) Pelaksanaan sanksi dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Sanksi administrasi berat dapat diberikan kepada Badan Usaha Pemilik IUJK apabila:
- a. Perolehan IUJK terbukti tidak berdasar atas keterangan dan persyaratan yang benar menurut hukum.
 - b. Perusahaan dinyatakan bangkrut (pailit).
 - c. Pemegang IUJK memberikan nama perusahaannya kepada perusahaan lain untuk mengikuti pelelangan, terbukti.
 - d. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan yang dimenangkan kepada orang lain tanpa persetujuan Pengguna Jasa (Pemerintah Daerah).
 - e. Tidak mengindahkan ketentuan sanksi dimaksud ayat (2) Pasal 37 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya sanksi administrasi sedang tersebut.
 - f. Terbukti melakukan tindak pidana makar dan atau korupsi.
 - g. Badan Usaha tersebut dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Sanksi administrasi berat dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas:
- a. Pencabutan IUJK yang disertai pertimbangan dari Forum Koordinasi dan Kemitraan.
 - b. Pembekuan pemberian IUJK selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
 - c. Mengembalikan kerugian daerah sejumlah yang diderita oleh Pemerintah Daerah berdasarkan bukti temuan pemeriksa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak ketetapan sanksi dikeluarkan.
- (3) Pelaksanaan sanksi yang dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf 'e'.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah,
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menyita barang-barang bukti berupa benda dan surat.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri yaitu dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tertib Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba

Pada Tanggal 17 Desember 2005

➤ **BUPATI LUWU UTARA** ✕


✕ **H. M. LUTHFI A. MUTTY** ✕

Diundangkan di Masamba

Pada Tanggal 19 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KAB. LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/m/2001 tanggal 10 Juli tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional adalah ketentuan yang mengatur Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dan dapatnya urusan tersebut dilaksanakan serta menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam pembangunan daerah jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dalam bentuk fisik lainnya baik yang berupa sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan diberbagai bidang terutama di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Bahwa jasa konstruksi dihadapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan daerah melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada badan baik yang bersifat pengaturan dan pengembangan maupun yang bersifat pengawasan. Dengan pembinaan ini diharapkan juga berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui biaya pemberian izin yang diberikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 5	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1), (2) dan (4)	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (3)	: Unit kerja yang dimaksud adalah Unit Kerja Pengawasan Intern Pemerintah yang secara fungsional melakukan tugas fungsi pengawasan dan pemeriksaan bidang pekerjaan konstruksi.
Pasal 7	: Lembaga dimaksud pasal ini adalah LPJKN/LPJKD.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12 ayat (1) dan (3)	: Cukup Jelas
Pasal 12 ayat (2)	: Unit Kerja dimaksud adalah Unit Kerja yang terkait tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 13 ayat (1)	: Tim yang dimaksud adalah Satuan Kerja Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara.
Pasal 13 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 14 ayat (1)	: Unit Kerja dimaksud adalah Unit Kerja yang terkait tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
Pasal 14 ayat (2) dan (3)	: Cukup Jelas
Pasal 15 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 15 ayat (2)	: Unit Kerja Pengelola yang dimaksud pasal ini adalah Unit Kerja yang terkait tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 16 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 16 ayat (2),(3) dan (4)	: Tim yang dimaksud adalah Tim Peneliti yang merupakan bagian dari Struktur Organisasi Satuan Kerja Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara.
Pasal 17 ayat (1) dan (4)	: Unit Kerja dimaksud adalah Unit Kerja yang terkait tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
Pasal 17 ayat (2) dan (3)	: Cukup Jelas
Pasal 18 s.d 32	: Cukup Jelas
Pasal 33 ayatp (1)	: Cukup Jelas
Pasal 33 ayat (2)	: Tim yang dimaksud adalah Tim Peneliti yang merupakan bagian dari Struktur Organisasi Satuan Kerja Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara
Pasal 34 s.d 42	: Cukup jelas.